

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 6 ramadan 1420 – 14 décembre 1999

142^{ème} année

N° 100

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Agriculture

- Décret n° 99-2733 du 6 décembre 1999**, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan..... **2595**
- Décret n° 99-2734 du 6 décembre 1999**, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Gabès..... **2595**
- Décret n° 99-2735 du 6 décembre 1999**, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Monastir..... **2595**
- Décret n° 99-2736 du 6 décembre 1999**, modifiant le décret n° 77-905 du 8 novembre 1977, fixant le taux et les conditions d'attribution de certaines indemnités au personnel ouvrier du ministère de l'agriculture et les établissements publics y rattachés..... **2596**
- Décret n° 99-2737 du 6 décembre 1999**, modifiant le décret n° 98-251 du 19 janvier 1998, fixant l'organigramme de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux..... **2597**

Ministère des Communications

- Nomination d'ingénieurs généraux..... **2597**

Ministère de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur

- Arrêtés du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur du 7 décembre 1999, portant délégation de signature..... **2597**

Ministère des Finances

Décret n° 99-2740 du 6 décembre 1999, accordant à la société "TANKMED", les avantages fiscaux relatifs aux équipements prévus par l'article 52 du code d'incitations aux investissements..... 2598

Ministère de l'Industrie

Décret n° 99-2741 du 6 décembre 1999, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement ainsi que les modalités d'intervention du "fonds de développement de la compétitivité industrielle"..... 2600

Ministère de la Jeunesse, de l'Enfance et des Sports

Nomination d'un chef de service..... 2602

Ministère du Transport

Décret n° 99-2743 du 6 décembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel au sol de Tunis-Air..... 2602

Nomination d'un sous-directeur..... 2602

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Décret n° 99-2745 du 6 décembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence foncière d'habitation..... 2602

Maintien en activité dans le secteur public..... 2603

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 7 décembre 1999, portant délégation de signature..... 2603

Avis et Communications

Ministère des Communications

Avis aux épargnants auprès de la caisse d'épargne nationale tunisienne 2604

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 99-2733 du 6 décembre 1999, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998,

Vu le décret n° 86-531 du 3 mai 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan, consigné dans les procès-verbaux de ses réunions des 23 juin 1998 et 2 septembre 1998,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre classée dans les zones de sauvegarde sise à Ezriba, d'une superficie de 30 ha faisant partie du titre foncier n° 21422, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une zone industrielle.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan annexé au présent décret, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan, telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 86-531 du 3 mai 1986.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2734 du 6 décembre 1999, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998,

Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Gabès, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 1er avril 1999,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre classée dans les autres zones agricoles sise dans la région de Limaoua, délégation de Gabès Sud d'une superficie de 5ha 55 ares, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un poste électrique de haute tension.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2735 du 6 décembre 1999, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Monastir.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998,

Vu le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Monastir,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Monastir, consigné dans les procès-verbaux de ses réunions du 10 avril 1999 et du 1er juillet 1999,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre classée dans les autres zones agricoles sise dans la région d'El Ghirane, délégation de Ksar Hlel, gouvernorat de Monastir, d'une superficie de 3500m², telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une usine de plastique et de dentelle.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2736 du 6 décembre 1999, modifiant le décret n° 77-905 du 8 novembre 1977, fixant le taux et les conditions d'attribution de certaines indemnités au personnel ouvrier du ministère de l'agriculture et les établissements publics y rattachés.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 77-905 du 8 novembre 1977, fixant le taux et les conditions d'attribution de certaines indemnités au personnel ouvrier du ministère de l'agriculture et les établissements publics y rattachés, tel qu'il a été modifié par le décret n° 90-1810 du 1er novembre 1990,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 4 du décret susvisé n° 77-905 du 8 novembre 1977 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4. (nouveau). - Les ouvriers chargés de conduire des véhicules légers de 3 tonnes en charge ou moins, perçoivent une indemnité d'entretien dont le taux est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

Unité	Catégorie	Taux journalier de l'indemnité d'entretien	Taux global
Deuxième	IV	0,150	Le produit du taux journalier par le nombre de jours de travail effectif dans le trimestre
	V	0,165	
	VI	0,180	
	VII	0,190	
Troisième	VIII	0,210	
	IX	0,225	
	X	0,240	

Art. 2. - Les ministres de l'agriculture et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2737 du 6 décembre 1999, modifiant le décret n° 98-251 du 19 janvier 1998, fixant l'organigramme de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 68-22 du 2 juillet 1968, telle que modifiée par la loi n° 76-21 du 21 janvier 1976, portant création de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, fixant le statut général des agents des offices des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique, tel que modifié par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998 et le décret n° 99-2378 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participations publiques dans leurs organes de gestion et de délibération, et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 98-251 du 19 janvier 1998, fixant l'organigramme de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont abrogées les dispositions de l'article 4 du décret n° 98-251 du 19 janvier 1998, cités ci-dessus et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4. (nouveau). - La validité de cet organigramme s'étend jusqu'au 30 juin 2000.

Art. 2. - Les ministres de l'agriculture et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATIONS

Par décret n° 99-2738 du 6 décembre 1999.

Monsieur Abdelaziz Lassoued, ingénieur en chef, au ministère des communications, est nommé dans le grade d'ingénieur général.

Par décret n° 99-2739 du 6 décembre 1999.

Monsieur Kamel Abdelkader, ingénieur en chef, au ministère des communications, est nommé dans le grade d'ingénieur général.

MINISTERE

**DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
ET DE L'INVESTISSEMENT EXTERIEUR**

Arrêté du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur du 7 décembre 1999, portant délégation de signature.

Le ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 97-388 du 14 février 1997, portant organisation du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 97-1831 du 15 septembre 1997, portant nomination de Monsieur Hammouda Hamdi, ingénieur en chef, chargé de mission, pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 99-2558 du 17 novembre 1999, portant nomination du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 1er de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hammouda Hamdi, ingénieur en chef, chargé de mission, pour occuper l'emploi de chef de cabinet, est habilité à signer par délégation du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur tous les actes intéressant les services du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 18 novembre 1999 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 décembre 1999.

*Le Ministre de la Coopération Internationale
et de l'Investissement Extérieur*

Fethi Merdassi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur du 7 décembre 1999, portant délégation de signature.

Le ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 97-388 du 14 février 1997, portant organisation du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 92-1920 du 2 novembre 1992, portant nomination de Monsieur Abdelmajid Zouaoui, conseiller des services publics, directeur de la direction des affaires administratives et financières au ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 99-2558 du 17 novembre 1999, portant nomination du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelmajid Zouaoui, conseiller des services publics, directeur de la direction des affaires administratives et financières, est habilité à signer par délégation du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 18 novembre 1999 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 décembre 1999.

*Le Ministre de la Coopération Internationale
et de l'Investissement Extérieur*

Fethi Merdassi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur du 7 décembre 1999, portant délégation de signature.

Le ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 97-388 du 14 février 1997, portant organisation du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 99-2558 du 17 novembre 1999, portant nomination du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 19 juin 1999, portant nomination de Madame Sonia Zouaoui épouse Ben Slimane, administrateur conseiller, sous-directeur par intérim à la direction des affaires administratives et financières,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Sonia Zouaoui épouse Ben Slimane, administrateur conseiller, sous-directeur par intérim à la direction des affaires administratives et financières, est habilitée à signer par délégation du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 18 novembre 1999 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 décembre 1999.

*Le Ministre de la Coopération Internationale
et de l'Investissement Extérieur*

Fethi Merdassi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 99-2740 du 6 décembre 1999, accordant à la société "TANKMED", les avantages fiscaux relatifs aux équipements prévus par l'article 52 du code d'incitations aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur valeur ajoutée, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 99-70 du 15 juillet 1999,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l'année 1999,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l'année 1999,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 52, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 99-66 du 15 juillet 1999,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 13 mai 1999,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La société "TANKMED" bénéficie, au titre des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement, nécessaires à l'extension de son projet et figurant sur la liste n° I annexée au présent décret, de :

- l'exonération des droits de douane et la suspension de la TVA et du droit de consommation à l'importation,

- la suspension de la TVA et du droit de consommation à l'acquisition locale.

Art. 2. - La société "TANKMED" bénéficie de la suspension de la TVA et du droit de consommation à l'acquisition des équipements fabriqués localement, nécessaires à l'extension de son projet et figurant sur la liste n° II annexée au présent décret.

Art. 3. - La société "TANKMED" s'engage par écrit, lors de toute opération d'importation ou d'acquisition sur le marché local, à ne pas céder ces équipements à titre gratuit ou onéreux, et ce, pendant les cinq premières années à compter de la date d'importation ou d'acquisition sur le marché local.

Cet engagement doit être joint à la déclaration en douane de mise à la consommation pour les équipements importés et à la demande d'acquisition sur le marché local, déposée auprès du centre de contrôle des impôts compétent, pour les équipements fabriqués localement.

Art. 4. - La cession au cours des cinq premières années des équipements bénéficiant du régime fiscal privilégié est subordonnée à :

- l'acquittement des droits de douane et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de la cession pour les équipements importés,

- l'acquittement de la TVA due conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour les équipements acquis sur le marché local.

Art. 5. - Les ministres des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE N° I

Liste des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement nécessaires à l'extension du projet de la société "TANKMED"

N° du tarif	Désignations	Quantité
Ex 72.08	- Tôles en acier laminées à chaud, épaisseur dépassant 10 mn	250 tonnes
Ex 72.16	- Profils métalliques divers pour le poste de chargement	30 tonnes
Ex 73.04	- Tubes	3 790 m
Ex 73.07	- Accessoires spécifiques de raccordement et de tuyauteries	1080 unités
Ex 73.10	- Accumulateur anti-bélier (réservoir)	1 unité
Ex 73.18	- Tiges	2227 unités
Ex 84.13	- Pompes à engrenage pour FOL	2 unités
	- Pompes centrifuges pour les produits pétroliers "blancs"	6 unités
Ex 84.21	- Batterie de filtres à panier	1 unité
	- Filtre à bougie	1 unité
	- Micro-filtre séparateur pour la filtration du carburant aviation	1 unité
Ex 84.24	- Poteaux pour l'extinction	2 unités
	- Canon portable d'attaque de feu	2 unités
	- Lance Monitor	2 unités
	- Sprinklers (pulvérisateurs)	20 unités
Ex 84.79	- Bras d'aspiration par le haut en tubes articulés pour le JET A1	1 unité
	- Bras de chargement des camions citernes en tubes aluminium de 100 mm de diamètre	7 unités
Ex 84.81	- Clapets	4 unités
	- Vannes	99 unités
	- Soupapes de sécurité	15 unités
Ex 87.05	- Camion de sécurité	1 unité
Ex 90.28	- Compteurs pour la mesure des quantités à remplir dans les citernes	6 unités
Ex 90.31	- Dispositif de contrôle de mise à terre et boîtes antidéflagrantes de jonction	1 unité

ANNEXE N° II

Liste des équipements fabriqués localement nécessaires à l'extension du projet de la société "TANKMED"

Désignations	Quantité
- Extincteurs à poudre polyvalente de 50 kg sur roues	2
- Extincteurs à poudre polyvalente de 6 kg	5
- Tableau général basse tension d'alimentation et de protection des machines et installations	1

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Décret n° 99-2741 du 6 décembre 1999, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement ainsi que les modalités d'intervention du "fonds de développement de la compétitivité industrielle".

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et les textes modificatifs subséquents et notamment la loi organique n° 89-112 du 26 décembre 1989 et la loi organique n° 96-103 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et les textes modificatifs subséquents et notamment la loi de finances n° 93-125 du 27 décembre 1993 et la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999,

Vu la loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels et notamment son article 12,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour l'année 1995 et notamment ses articles 37 et 39 relatifs à la création et aux modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds de développement de la compétitivité industrielle,

Vu la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, telle que modifiée par la loi n° 99-63 du 15 juillet 1999,

Vu la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour l'année 1996 et notamment ses articles 61 et 62 relatifs à l'affectation de la taxe sur les conserves alimentaires au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle,

Vu le décret n° 89-1999 du 31 décembre 1989, relatif au contrôle des dépenses publiques,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 95-917 du 22 mai 1995, portant organisation du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 95-2495 du 18 décembre 1995, fixant l'organisation, les modalités de fonctionnement ainsi que les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité industrielle, tel que modifié et complété par le décret n° 97-2126 du 10 novembre 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La participation du fonds de développement de la compétitivité industrielle est accordée sous forme de :

1 - aides financières pour la réalisation d'investissements dans le cadre d'un plan de mise à niveau des entreprises en activité ou dans le cadre d'opérations ponctuelles à caractère prioritaire visant l'amélioration de la compétitivité industrielle. Ces investissements couvrent :

a - les investissements matériels et notamment :

- la modernisation technique et technologique des processus de production,

- la reconversion d'activités et leur adaptation au marché,

- et tout investissement matériel ponctuel à caractère prioritaire qui concourt à l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

b - les investissements immatériels réalisés de manière individuelle ou collective et notamment :

- les études de diagnostics et de plans de mise à niveau préalables à la mise à niveau,

- et tout investissement immatériel ponctuel à caractère prioritaire qui concourt à l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Les banques et les centres techniques sont chargés du suivi de la réalisation des investissements des entreprises bénéficiaires.

Des conventions seront conclues à cet effet entre le ministre des finances et les institutions bancaires concernées.

2 - aides financières pour la réalisation d'études de diagnostic d'entreprise dans le cadre de la restructuration des entreprises en difficultés économiques conformément à la loi susvisée n° 95-34 du 17 avril 1995,

3 - subventions annuelles consacrées au fonctionnement, à l'équipement et au financement de l'activité des centres techniques,

4 - aides financières annuelles consacrées au financement des programmes de promotion de la qualité et de la mise à niveau et à toutes les autres opérations visant à améliorer la compétitivité industrielle que peuvent entreprendre les institutions et les structures d'appui,

5 - financement des études sectorielles stratégiques et toutes les autres études concourant à l'amélioration de la compétitivité des entreprises et au développement de l'industrie en général,

6 - paiement des commissions des banques chargées du suivi de la réalisation des investissements des entreprises bénéficiaires.

Art. 2. - Le ministre chargé de l'industrie ordonne le paiement des aides visées au paragraphe premier de l'article premier du présent décret sur avis d'un comité consultatif composé de 18 membres représentant l'administration, l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, l'union générale des travailleurs tunisiens et les institutions financières.

Le comité consultatif se compose :

- du ministre de l'industrie ou de son représentant : président,
- d'un représentant du ministère des finances : membre,
- d'un représentant du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur : membre,
- d'un représentant du ministère de l'industrie : membre,
- d'un représentant du ministère du développement économique : membre,
- d'un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi : membre,
- d'un représentant du ministère du commerce : membre,
- de cinq représentants de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : membres,
- d'un représentant de l'union générale des travailleurs tunisiens : membre,
- de cinq représentants des institutions financières : membres.

Ces membres sont désignés par décision du ministre chargé de l'industrie, sur proposition des ministères, organismes et institutions concernés.

Le président du comité consultatif peut inviter, sans qu'elle ne participe au vote, toute personne dont la contribution est jugée utile pour les travaux du comité.

Le secrétariat du comité consultatif est assuré par le bureau de mise à niveau institué en vertu de l'article 15 du décret ci-dessus visé n° 95-917 du 22 mai 1995.

Art. 3. - Le comité consultatif se réunit périodiquement et au moins une fois tous les trois mois, sur convocation de son président dans le cadre d'un ordre du jour établi à l'avance et communiqué aux membres du comité, au moins une semaine avant la date fixée pour la réunion.

Les délibérations du comité ne sont valables que si, au moins, la moitié de ses membres sont présents. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, le comité se réunit de nouveau quel que soit le nombre des présents, et ce, après renouvellement de la convocation.

Les propositions du comité sont prises à la majorité des membres présents et sont consignées dans des procès-verbaux soumis par le bureau de mise à niveau au ministre chargé de l'industrie pour décision.

Toutefois, le comité consultatif peut charger un comité restreint de donner son avis sur les demandes de bénéfice des aides du fonds portant sur des investissements qui ne dépassent pas un montant fixé par décision du ministre chargé de l'industrie prise sur proposition du comité consultatif. Ledit comité restreint est composé de six membres du comité consultatif qui sont désignés, sur proposition du comité consultatif, par décision du ministre chargé de l'industrie.

Art. 4. - Les entreprises industrielles et de services liés à l'industrie, sollicitant le bénéfice des aides du fonds de développement de la compétitivité industrielle dans le cadre d'un plan de mise à niveau, doivent saisir le ministre chargé de l'industrie d'une demande à cet effet, appuyée d'un rapport de diagnostic relatif à la situation de l'entreprise et d'un programme intégré et cohérent pour la mise à niveau de l'entreprise, comportant notamment une partie distincte sur le volet immatériel et en particulier celui relatif aux ressources humaines.

Pour les entreprises industrielles et de services liés à l'industrie sollicitant les aides du fonds de développement de la compétitivité industrielle pour la réalisation d'investissements ponctuels à caractère prioritaire, matériels ou immatériels, le comité consultatif se prononce sur l'opportunité des opérations objet de l'aide demandée. A cet effet, la demande de l'entreprise doit être appuyée par les justificatifs nécessaires.

Art. 5. - Les taux des aides accordées par le fonds de développement de la compétitivité industrielle, telles que prévues à l'article premier du présent décret, sont fixés comme suit :

1 - pour les investissements matériels :

- une aide financière dans la limite de 20% de la part financée par des fonds propres de l'investissement de la modernisation technique et technologique des processus de production réalisé dans le cadre de la mise à niveau,

- une aide financière dans la limite de 10% de la part financée par d'autres ressources de l'investissement de la modernisation technique et technologique des processus de production réalisé dans le cadre de la mise à niveau,

- une aide financière dans la limite de 50% du coût des équipements à caractère prioritaire avec un plafond de l'aide fixé à 100.000 dinars par entreprise. Cette aide est renouvelable tous les cinq ans. Le comité consultatif arrête la liste des équipements à caractère prioritaire acquis dans le cadre de la mise à niveau ou d'opérations ponctuelles.

2 - pour les investissements immatériels :

- une aide financière dans la limite de 70% du coût des études de diagnostic préalables à la mise à niveau avec un plafond de l'aide fixé à 30.000 dinars,

- une aide financière dans la limite de 70% du coût des investissements immatériels prévus dans le cadre d'un plan de mise à niveau,

- une aide financière dans la limite de 70% du coût des études de diagnostic préalables à la restructuration des entreprises en difficultés économiques avec un plafond de l'aide fixé à 30.000 dinars,

- une aide financière dans la limite de 70% du coût des investissements ponctuels, immatériels et à caractère prioritaire avec un plafond de l'aide fixé à 70.000 dinars par entreprise. Cette aide est renouvelable tous les cinq ans. Le comité consultatif arrêté la liste des actions immatérielles éligibles à cette aide.

Toutefois, l'aide pour les études de diagnostics et de plans préalables à la mise à niveau, peut être débloquée, après l'accord de l'entreprise concernée par la mise à niveau, au profit de l'organisme qui a réalisé l'étude.

Art. 6. - Les aides financières octroyées aux entreprises industrielles et de services liés à l'industrie, telles que prévues à l'article premier du présent décret peuvent être cumulées avec les avantages accordés par le code d'incitations aux investissements dans le cadre de l'encouragement au développement régional.

Art. 7. - L'octroi de la contribution à l'investissement de la modernisation technique et technologique des processus de production réalisé dans le cadre de la mise à niveau ne doit en aucun cas couvrir les dépenses des travaux d'infrastructure externes à l'entreprise.

Art. 8. - Le non commencement d'exécution des actions approuvées dans un délai d'un an à partir de la date de signature de l'ordonnance de paiement visée à l'article 2 du présent décret entraîne l'annulation de la décision du ministre de l'industrie relative aux aides financières accordées.

Art. 9. - Sauf cas de force majeure, la non exécution des actions approuvées ou le non respect des conditions indiquées dans l'ordonnance de paiement visée à l'article 2 du présent décret, entraîne le remboursement total ou partiel des aides financières accordées à l'entreprise, et ce, au vu de ce qui a été réalisé.

Le remboursement des aides financières prévues à l'article premier du présent décret est effectué en vertu d'une décision du ministre chargé de l'industrie sur avis du comité consultatif, qui doit préalablement entendre le bénéficiaire concerné, et ce, après l'avoir dûment convoqué.

Art. 10. - Le ministre chargé de l'industrie ordonne le paiement des aides visées au paragraphe 2 de l'article premier du présent décret sur avis de la commission de suivi des entreprises économiques, créée en vertu de la loi susvisée n° 95-34 du 17 avril 1995.

Art. 11. - Pour ce qui est des interventions du fonds prévues aux paragraphes 3, 4, 5, et 6 de l'article premier du présent décret qui concernent les centres techniques, les programmes de promotion de la qualité, les études et les commissions accordées aux banques chargées du suivi de la réalisation des investissements approuvés, le ministre chargé de l'industrie ordonne le paiement des aides en fonction des programmes et budgets présentés à cet effet.

Art. 12. - Sont abrogées, les dispositions du décret n° 95-2495 du 18 décembre 1995, fixant l'organisation, les modalités de fonctionnement ainsi que les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité industrielle, tel que modifié et complété par le décret n° 97-2126 du 10 novembre 1997.

Art. 13. - Les ministres des finances, de l'industrie et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'ENFANCE ET DES SPORTS

NOMINATION

Par décret n° 99-2742 du 7 décembre 1999.

Madame Wahida Chabbah, professeur, est chargée des fonctions de chef de service de la publication, la documentation et la traduction au centre des recherches et de documentation à l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Ksar Saïd au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 99-2743 du 6 décembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel au sol de Tunis-Air.

(Le texte du statut particulier est publié uniquement en langue arabe).

NOMINATION

Par décret n° 99-2744 du 7 décembre 1999.

Monsieur Mohamed Lotfi El Jammel, officier principal de 2ème classe de la marine marchande, est chargé des fonctions de sous-directeur de la flotte à la direction générale de la marine marchande au ministère du transport.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Décret n° 99-2745 du 6 décembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence foncière d'habitation.

(Le texte du statut particulier est publié uniquement en langue arabe).

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 99-2746 du 6 décembre 1999.

Le décret n° 99-522 du 5 mars 1999, est modifié ainsi qu'il suit :

Monsieur Moncef Mouelhi, ingénieur général au ministère de l'équipement et de l'habitat, est maintenu dans le secteur public pour une durée de six mois à compter du 1er juin 1999.

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 7 décembre 1999, portant délégation de signature.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat,

Vu le décret n° 97-1965 du 11 octobre 1997, portant nomination du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu le décret n° 99-2008 du 7 septembre 1999, chargeant Monsieur Mohamed Chelbi, administrateur, des fonctions

de sous-directeur du budget à la direction des affaires financières relevant de la direction générale des services communs au ministère de l'équipement et de l'habitat,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux paragraphes 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Chelbi, administrateur, sous-directeur du budget à la direction des affaires financières relevant de la direction générale des services communs au ministère de l'équipement et de l'habitat, est habilité à signer par délégation du ministre de l'équipement et de l'habitat tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Mohamed Chelbi est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité conformément à l'article 2 du décret n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 décembre 1999.

Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaire des comptes atteints par la prescription de 15 ans

L'office national des postes, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1983 et 1984, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêt) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1999 leur est donné pour réactiver leur compte, passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du centre directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30 avenue de Carthage Tunis.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T